

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1585/2537

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
เชียงใหม่

โจทก์ร่วม

สหกรณ์ออมทรัพย์ ป่าไม้ ภาคเหนือ
จำกัด

นาย ประโยชน์ คำ ศรี

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 96

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (7), มาตรา 218 วรรคแรก

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า พยานหลักฐานของโจทก์ โจทก์ร่วมและจำเลย ยังไม่ได้ความชัดเจนในเรื่องจำนวนเงินที่จะให้จำเลยคืนหรือใช้ตามคำขอของโจทก์ เห็นสมควรให้ไปว่ากล่าวกันในทางแพ่งโจทก์ฎีกาว่า พยานหลักฐานที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบมาฟังได้แน่ชัดว่าจำเลยยกยอกเอาเงินตามจำนวนที่โจทก์ขอมาจริง ฎีกาของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการฟังพยานหลักฐานว่าควรเชื่อได้เพียงใด เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อศาลล่างทั้งสองลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก โจทก์ร่วมมีหนังสือร้องทุกข์ถึงหัวหน้าพนักงานสอบสวน ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2529 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้รับเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2529 ถือว่าผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2529 ส่วนวิธีการของพนักงานสอบสวนจะ

ปฏิบัติอย่างไรในการลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งไม่กระทบถึงวันที่มีการร้องทุกข์โดยถูกต้องแล้ว คดีจึงไม่ขาดอายุความ จำเลยมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีวุฒิภาวะพอเพียงที่จะสำนึกว่าการใดควรไม่ควร ก่อนที่จะได้ลงมือกระทำการนั้น จำเลยใช้โอกาสที่ตนมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลดำเนินกิจการของโจทก์ร่วมในฐานะผู้จัดการ ทำการทุจริตเป็นเวลาหลายเดือนติดต่อกันจึงไม่มีเหตุของการลงโทษ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 83 กับให้จำเลยคืนหรือชำระเงิน 1,245,783.72 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา สหกรณ์ออมทรัพย์ป่าไม้ภาคเหนือ จำกัดผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคแรก 83 ให้จำคุก 1 ปีกับให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงิน 1,245,783.72 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอให้ให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงิน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้น
ต้นอนุญาตให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย
มีกำหนดไม่เกิน 5 ปี คดีจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกโจทก์ขอมาในฎีกาว่าให้จำเลยคืนหรือ
ชดใช้เงินจำนวน 1,245,783.72 บาทซึ่งในเรื่องจำนวนเงินที่จะให้จำเลยคืนหรือใช้
ตามคำขอของโจทก์นี้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า พยานหลักฐานของโจทก์ โจทก์
ร่วมและจำเลยยังไม่ได้ความชัดเจน เห็นสมควรให้ไปว่ากล่าวกันในทางแพ่งซึ่งโจทก์
ฎีกาในปัญหานี้ว่าพยานหลักฐานที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำเสนอมาฟังได้แน่ชัดว่า จำเลย
ยกยอกเอาเงินจำนวนตามที่ขอมาทำยฎีกาของโจทก์ร่วมไปจริงซึ่งเห็นได้ว่าฎีกาของ
โจทก์ดังกล่าวเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการฟังพยานหลักฐานว่าควรเชื่อได้เพียง
ใดจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทกฎหมาย ดังกล่าวศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัย

คดีคงมีปัญหาวินิจฉัยเฉพาะตามฎีกาของจำเลยที่ได้รับอนุญาตให้ฎีกามาว่าที่
จำเลยนำเงินของโจทก์ร่วมไปนั้น จะเป็นการกระทำที่เป็นความผิดตามที่ศาลอุทธรณ์
ภาค 2 พิพากษาหรือไม่

จำเลยฎีกาในข้อต่อมาว่า โจทก์ร่วมรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด
ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2529 โจทก์ร่วมมาร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อจำเลยเมื่อวันที่ 9
กันยายน 2529 เกิน 3 เดือน คดีของโจทก์ร่วมจึงขาดอายุความจำเลยฎีกาอ้างว่า
โจทก์ร่วมร้องทุกข์ในวันที่ 9 กันยายน 2529 โดยถือเอาตามบันทึกประจำวัน ซึ่งเป็น
วันที่พนักงานสอบสวนลงบันทึกประจำวันในรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี เป็นวัน
ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีของโจทก์ร่วม ศาลฎีกาได้พิจารณาถึงการร้องทุกข์ของโจทก์

ร่วมให้ดำเนินคดีต่อจำเลยแล้วปรากฏว่าโจทก์ร่วมได้มีหนังสือถึงหัวหน้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ ขอแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 2/2528 กับพวก ซึ่งมีจำเลยรวมอยู่ด้วย หนังสือแจ้งความร้องทุกข์ของโจทก์ร่วมดังกล่าวนั้น ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2529 และสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้รับหนังสือร้องทุกข์ของโจทก์ร่วม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2529 โดยมีการสั่งการในหนังสือดังกล่าวให้ร้อยตำรวจเอกวสันต์ ดำเนินการ ความในหนังสือนั้นปรากฏชัดเจนว่า ขอให้ดำเนินคดีต่อจำเลยและพวก ในข้อหายักยอกฉ้อโกงและปลอมแปลงเอกสารเอาเงินของโจทก์ร่วมไป ดังนั้นตามหนังสือนี้เป็นที่เห็นได้ว่าโจทก์ร่วมในฐานะผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนว่ามีการกระทำความผิดและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดโดยมีเจตนาจะให้จำเลยได้รับโทษ อันถือว่าเป็นคำร้องทุกข์ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(7) แล้วตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2529 ซึ่งเป็นวันที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้รับหนังสือแจ้งความร้องทุกข์ของโจทก์ร่วม ส่วนวิธีการของพนักงานสอบสวนจะได้ปฏิบัติการในหน้าที่โดยมีการลงบันทึกประจำวันเมื่อใดนั้นเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งไม่กระทบถึงวันที่มีการร้องทุกข์โดยถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเมื่อโจทก์ร่วมร้องทุกข์ไว้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2529 แล้วแม้จะฟังตามฎีกาของจำเลยว่าโจทก์ร่วมรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2529 ก็ตาม กรณีจึงเป็นที่เห็นได้ว่า โจทก์ร่วมได้ร้องทุกข์ไว้กำหนด 3 เดือนแล้ว คดีจึงไม่ขาดอายุความที่จำเลยฎีกา ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ในปัญหานี้ ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาในข้อสุดท้ายขอให้รอกการลงโทษจำเลยนั้นศาลฎีกาได้พิจารณาถึงพฤติการณ์ในการกระทำความผิดของจำเลยแล้ว เห็นว่าจำเลยเป็นผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีวุฒิภาวะพอเพียงที่จะสำนึกได้ว่าการใดควรไม่ควรอย่างไรก่อนที่จะได้ลงมือกระทำการนั้นการกระทำความผิดตามที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นเป็นกรณี

ที่จำเลยใช้โอกาสในการที่ตนมีหน้าที่ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ดูแลและดำเนินกิจการ
ของโจทก์ร่วมในฐานะที่เป็นผู้จัดการ ทำการทุจริตติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายเดือน
และโจทก์ร่วมต้องเสียหายไปเป็นเงินจำนวนมากเช่นนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าไม่มีเหตุอัน
ควรปรานีที่จะรอการลงโทษให้จำเลยฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน ศาล
อุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาชอบแล้ว

พิพากษายืน

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-อากาศ บำรุงชีพ-ปราโมทย์ นุนนาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>